

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 977/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

ห้ามหุ้นส่วนจำกัด โค ราชโอซาก้า กับ

พวก

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นาย ประพันธ์ บุญ มา วัฒน นา กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 683, มาตรา 728, มาตรา 856

การบอกกล่าวบังคับจำนองตาม ป.พ.พ. มาตรา 728 นั้น ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าววิธีบังคับจำนองไปในคำบอกกล่าวด้วย คำขอเปิดบัญชีของจำเลยที่ 1 มีข้อความว่า "ถ้าข้าพเจ้า บริษัทมีหนี้สินความรับผิดชอบต่อธนาคารไม่ว่าจะเป็นหนี้สินความรับผิดชอบประเภทใด ธนาคารมีสิทธิหักบัญชีของข้าพเจ้า/บริษัท ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า" ถือได้ว่าตามข้อตกลงนี้ จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์หักบัญชีมิใช่เฉพาะแต่เงินในบัญชีเท่านั้นดังนั้นแม้ในบัญชีของจำเลยที่ 1 จะไม่มีเงิน โจทก์อาจนำหนี้สินอื่นมาหักจากบัญชีของจำเลยที่ 1 ได้ สัญญาค้ำประกัน ข้อ 1 มีว่า "เนื่องในการที่ธนาคาร ยอมให้ผู้เบิกเงินเกินบัญชีเบิกเงินจากธนาคารตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นจำนวน 2,000,000 บาท นั้น ผู้ค้ำประกันยอมเข้าค้ำประกันการชำระหนี้รวมทั้งดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่กล่าวแล้วจนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง และทั้งนี้ผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มีอยู่แล้วต่อ

ธนาคารก่อนสัญญาด้วย" ข้อความดังกล่าวนี้แจ้งชัดว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 มิได้คำ
ประกันจำเลยที่ 1 ในวงเงินจำกัดเพียง 2,000,000 บาท เท่านั้น.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินเกินบัญชีกับโจทก์ใน
วงเงินจำนวน 2,000,000 บาท กำหนดชำระเงินคืนภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2526
โดยจำเลยที่ 1 ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เฉพาะจำนวนที่เบิกเกินบัญชีในอัตราร้อยละ
19 ต่อปี กำหนดส่งดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกเดือน ถ้าผิดนัดยอมให้นำดอกเบี้ยที่
ค้างชำระทบเข้าเป็นเงินต้นได้ เพื่อเป็นการประกันหนี้ดังกล่าว จำเลยที่ 1 นำที่ดิน
โฉนดเลขที่ 1072 ตำบลโพธิ์กลาง และโฉนดเลขที่ 16815 ตำบลในเมืองอำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มาจดทะเบียนจำนองแก่โจทก์และจำเลยที่ 2 ถึงที่
6 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 โดยยินยอมร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หลังจากทำ
สัญญาแล้วจำเลยที่ 1 เบิกเงินและรับเงินไปจากโจทก์หลายครั้งหลายหนและนำเงิน
เข้าบัญชีเพื่อหักถอนบัญชีตลอดมา แต่เมื่อครบกำหนดเวลา ตามสัญญาเบิกเงินเกิน
บัญชี จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งหกชำระหนี้แก่โจทก์
แต่จำเลยทั้งหกเพิกเฉย ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินจำนวน
3,282,343.01 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวัน
ชำระเสร็จแก่โจทก์ถ้าจำเลยทั้งหกไม่ชำระ ก็ให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด
นำเงินมาชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยทั้งหกออก
ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งหกให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีกระแสรายวัน
และทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์จริงแต่จำเลยที่ 1 มิได้เป็นลูกหนี้โจทก์ตาม

ฟ้อง เพราะจำเลยที่ 1 มิได้ส่งจ่ายเงินออกจากบัญชี และโจทก์ให้จำเลยที่ 1 จ่ายเช็ค 3 ฉบับ รวมเป็นเงินจำนวน 40,297.65 บาท เพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ทั้ง ๆ ที่จำเลยที่ 1 มิได้เป็นหนี้โจทก์ และโจทก์หักเงินจำนวนนี้จากบัญชีของจำเลยที่ 1 การที่โจทก์นำจำนวนเงินทั้งสองรายการดังกล่าวลงบัญชีว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้โจทก์ แล้วคิดดอกเบี้ยทบต้นตลอดมาเป็นการไม่ชอบเพราะมิใช่ยอดหนี้จากการเบิกเงินเกินบัญชีที่โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นตามสัญญาได้การส่งจ่ายเงินออกจากบัญชีของจำเลยที่ 1 เป็นไปโดยมิชอบ เพราะจำเลยที่ 1 เคยแจ้งให้โจทก์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 แล้ว ยอดหนี้ตามฟ้องจึงไม่ถูกต้อง รายการบัญชีท้ายฟ้องไม่ถูกต้อง เพราะไม่มีต้นฉบับและโจทก์แนบสำเนารายการบัญชีมาไม่ครบถ้วน รายการบัญชีด้านเจ้าหนี้ไม่ถูกต้องเพราะมีหลายครั้งที่จำเลยที่ 1 นำเงินเข้าบัญชี แต่โจทก์นำไปชำระหนี้รายอื่นที่โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้น โดยจำเลยที่ 1 มิได้ยินยอมด้วย โจทก์คิดดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง โจทก์บอกเลิกสัญญาไม่ยอมให้จำเลยที่ 1 ออกเช็คส่งจ่ายเงินมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2527 หลังจากนั้นเป็นเพียงรายการแสดงหลักฐานทางบัญชีเกี่ยวกับการขยาลดตัวสัญญาใช้เงิน โดยแสดงการนำเงินเข้าออกทุกเดือน ทั้ง ๆ ที่มิได้มีการนำเงินเข้าออกเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นหลังจากบอกเลิกสัญญาแล้ว การบอกกล่าวบังคับจำนองไม่ชอบ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ขอปฏิเสธความถูกต้องและแท้จริงของต้นฉบับสัญญาค้ำประกันตามสำเนาท้ายฟ้องว่า มิได้มีต้นฉบับและมิได้มีลายมือชื่อหรือข้อความตามที่ปรากฏตามสัญญาค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบจำนวน 2,000,000 บาท ดอกเบี้ยไม่ทบต้นต่างหากจากบัญชีเดินสะพัดของจำเลยที่ 1 การที่โจทก์ฟ้องโดยไม่แยกความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันออกจากจำเลยที่ 1 โดยมิได้บรรยายให้แจ้งชัดว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ต้องรับผิดชอบละเท่าใด จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่แจ้งชัด ในเดือนมกราคม 2527 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ตกลงกับโจทก์และหุ้นส่วนคนใหม่ของจำเลยที่ 1 ในมูลหนี้เบิกเงินเกินบัญชีและให้ผู้เป็นหุ้น

ส่วนคนใหม่ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 จึงไม่ต้องรับผิดชอบอีก ขอ
ให้ยกฟ้อง

ในระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 4 และที่ 5 ยื่นคำร้องขอให้หมายเรียกนาย
ประพันธ์ บุญพาวัฒนา ที่ 1 นายเสรี ธัญญะเศรษฐ์ ที่ 2 นายวิชัย วิริยะไชโย ที่ 3 เข้า
มาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตต่อมาจำเลยที่ 4 และที่ 5 ขออนุญาตศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ร่วมกันชำระเงินจำนวน
3,273,713.29 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงินจำนวน
3,038,075.42 บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้
จำเลยที่ 5 รับผิดชอบเพียงจำนวน 2,790,162.13 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
19 ต่อปี จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2529 ต่อจากนั้นในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี จนถึงวัน
ที่ 4 มีนาคม 2529 และในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 จนถึง
วันชำระเสร็จ ถ้าจำเลยทั้งหกไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมา
ชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยทั้งหกออกขายทอด
ตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...สำหรับความรับผิดชอบของจำเลยทั้งหกต่อโจทก์นั้น จำเลย
ทั้งหกฎีกาว่า โจทก์นำหนี้อื่นจำนวน 34 รายการมาหักบัญชีของจำเลยที่ 1 ไม่ได้
เพราะคำขอเปิดบัญชีตามเอกสารหมาย จ.18 และ จ.20 มิได้เป็นข้อตกลงให้เป็นการ

เบิกเงินเกินบัญชี แต่ใช้กับการหักบัญชีเมื่อจำเลยที่ 1 มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเท่านั้น เห็นว่าตามคำขอเปิดบัญชีเอกสารหมาย จ.18 และ จ.20 ข้อ 14 มีข้อความว่า"ถ้า ข้าพเจ้า/บริษัทมีหนี้สินความรับผิดชอบต่อธนาคาร ไม่ว่าจะหนี้สินความรับผิดชอบประเภทใด ธนาคารมีสิทธิหักบัญชีของข้าพเจ้า/บริษัทได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า" ตามข้อตกลงนี้จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์หักบัญชีมิใช่เฉพาะแต่เงินในบัญชีเท่านั้น ดังนั้นแม้ในบัญชีของจำเลยที่ 1 จะไม่มีเงินอยู่ในบัญชี โจทก์อาจนำหนี้สินอื่นมาหักจากบัญชีของจำเลยที่ 1 ได้ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 นั้น จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ได้อุทธรณ์ไว้ด้วยว่า ตามสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทแต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มิได้หยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยให้เพราะเห็นว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 มิได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วในศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ฎีกาว่าไม่ชอบนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 จะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 เพียงใด เป็นการบังคับตามสัญญาค้ำประกันที่โจทก์อ้างและนำสืบ แม้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 จะไม่หยิบยกขึ้นมาก่อนกล่าวต่อสู้ ศาลก็ต้องหยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้อยู่แล้วศาลฎีกาจึงเห็นควรวินิจฉัยให้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย ตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์เอกสารหมาย จ.10 ถึง จ.14 ข้อ 1 มีว่า "เนื่องในการที่ธนาคารยอมให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโคราชโอซาก้าซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้เบิกเงินเกินบัญชี" เบิกเงินจากธนาคารตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2525 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท นั้น ผู้ค้ำประกันยอมเข้าค้ำประกันการชำระหนี้รวมทั้งดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้ค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่กล่าวแล้วจนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง และทั้งนี้ผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มีอยู่แล้วต่อธนาคารก่อนสัญญานี้ด้วย "ข้อความดังกล่าวแจ้งชัดว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 มิได้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ในวงเงินจำกัดเพียง

2,000,000 บาท ดังที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ฎีกาปัญหาสุดท้ายที่ว่าการบอกกล่าวบังคับ
จำนองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ฎีกาว่า คำบอกกล่าวไม่ชอบ
เพราะโจทก์ไม่ระบุในคำบอกกล่าวว่าจะบังคับจำนองด้วยวิธีใดและระบุเวลาเพียง 7
วัน เมื่อเทียบกับจำนวนเงินสิบเจ็ดล้านบาทเศษนั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 728 บัญญัติไว้เพียงว่า เมื่อจะบังคับจำนอง ผู้รับจำนองต้องมี
จดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควร เท่านั้น
โจทก์จึงไม่ต้องบอกกล่าววิธีบังคับจำนองไปในคำบอกกล่าวด้วย ส่วนระยะเวลาชำระ
หนี้นั้น จำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้โดยตรง ย่อมทราบดีว่าเป็นหนี้โจทก์อยู่เท่าใด ถึง
กำหนดชำระเมื่อใด เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้จำนองด้วย ทั้งโจทก์ก็ได้เคยมีหนังสือ
ทวงถามให้ชำระหนี้ก่อนแล้วถึง 2 ครั้ง ที่โจทก์บอกกล่าวบังคับจำนองให้เวลาเพียง
7 วันก็เป็นการเพียงพอแล้ว คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชอบแล้ว โจทก์ได้แก่
ฎีกาขอให้พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่กำหนดให้จำเลยทั้งหกใช้ค่า
ทนายความชั้นอุทธรณ์ 5,000 บาท แทนโจทก์ว่า น้อยเกินไปนั้น ในกรณีเช่นนี้โจทก์
จะขอมาในคำแก้ฎีกาไม่ได้ ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้"

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น